

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1171/2532	พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางยุพา อินแพง	โจทก์
	จำสืบตำรวจนิคม พุทธรังค์ กับพวก	จำเลย
	จำสืบตำรวจนิคม พุทธรังค์ จำเลยที่ 1	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 362, 276 วรรคสอง ประกอบด้วย มาตรา 43 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมาย
หลายบท ลงโทษตาม มาตรา 276 วรรคสองซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุกคนละ
15 ปี ขอนำสืบของจำเลยที่ 2 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่ง
ในห้าคงจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 12 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้ชังจำเลยทั้งสองไว้ในระหว่าง
ฎีกา

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 136)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกัน250,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกัน250,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ